

Etude de Maître PAMARA MPIMPA

Maître Jean MAKASI MBEMBA

Maître Jacques SUNZEL

Maître François MAZETA

Maître MUKANI MISSI Joslin

Tous Avocat près la Cour

Avenue Luvungi n°166 rond-point des Huileries Commune de Kinshasa

+243834086769

Kinshasa, le 24/07/2026

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame le Ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine de la République Démocratique du Congo ;
 - Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
 - Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC ;
 - Monsieur le Directeur de la Coordination des Provinces du FPC ;
- (Tous) à Kinshasa/Gombe.**
- Monsieur le Directeur Provincial de l'Inspection du Travail
à Kinshasa/Limete.
 - Monsieur le Coordonnateur Provincial du FPC/Kinshasa-Est
à Kinshasa/Kalamu.



✓ A Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle au n°109, Avenue Wagenia, Commune de la Gombe
à Kinshasa/Gombe.

Concerne : Prise en charge des frais funéraires du regretté MASSAMBA NSIKANATUA Alain.

Madame le Directeur Général,

J'ai l'honneur de saisir votre haute autorité, agissant au nom, pour le compte et à la demande de la famille éplorée de l'illustre disparu, Monsieur MASSAMBA NSIKANATUA Alain.

De son vivant, Monsieur MASSAMBA résidait au n° 16 de l'avenue Sola, Quartier Mama-Yemo, dans la Commune de Ngaliema, et exerçait avec dévouement les fonctions d'Agent de Mobilisation de la Redevance à la Coordination Provinciale du FPC/Kinshasa-Est (Kalamu). La présente démarche s'inscrit dans le cadre du règlement des obligations sociales de votre institution et vise à solliciter la prise en charge totale et immédiate de ses obligations funéraires.

Il convient de rappeler que, par votre correspondance n° 314/FPC/DG/SEC-DG/GPN/BN/2026 du 21 mai 2026 (notifiée à l'agent le 24 mai 2026), vous lui avez signifié son licenciement au motif de « *longues absences dues à une maladie prolongée ayant affecté sa capacité physique* ». Cette décision unilatérale, manifestement assise sur de simples conjectures visuelles et dénuée de toute expertise médicale contradictoire préalable, viole de manière flagrante **l'article 60 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail**. Cette disposition d'ordre public interdit formellement à l'employeur de rompre le contrat pour cause de maladie tant que l'incapacité de l'agent n'a pas dépassé une période ininterrompue de six mois.

Sous le choc émotionnel intense provoqué par la notification brutale de cette lettre le 24 mai 2026, l'infortuné a immédiatement fait une crise cardiaque sur son lieu de travail, devant ses collègues de service. Il a été acheminé d'urgence au Centre Médical AKRAM de Kintambo, une structure sanitaire agréée par votre propre institution. Après une brève sortie le lendemain, son état de santé s'est gravement détérioré à domicile en raison de cette même affection. Face à la gravité de cette rechute, il a été reconduit le 17 juillet 2026 au sein dudit centre médical, où il a finalement rendu l'âme le 18 juillet 2026.

Sur le plan purement juridique, l'analyse combinée des dispositions légales de la République Démocratique du Congo et de la jurisprudence constante de nos cours et tribunaux dégage les réalités incontournables suivantes :

1. Qu'en vertu de l'article 64 du Code du travail combiné avec l'article 7 de l'Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/117/2005 du 26 octobre 2005 fixant la durée et les conditions du préavis, Monsieur MASSAMBA avait droit, en sa qualité d'agent de maîtrise totalisant 11 années d'ancienneté ininterrompue, à un préavis légal minimum de 1 mois (30 jours calendaires) majoré de 9 jours ouvrables par année de service (soit 99 jours ouvrables à convertir en jours calendaires). Il en découle que le délai de préavis protecteur était largement en cours, puisque seulement 55 jours s'étaient écoulés entre la notification (24 mai 2026) et le jour de son décès (18 juillet 2026) ;
2. Qu'aux termes de l'article 57 alinéas 1ers du Code du travail, la maladie et l'hospitalisation de l'agent suspendent le contrat de travail. Par conséquent, l'état de santé de l'agent a arrêté net le cours du préavis. N'ayant pu valablement prêter son préavis en raison de son incapacité physique, l'agent est légalement et techniquement décédé sous les liens du contrat de travail ;

3. Que l'article 65 alinéa 5 du Code du travail dispose de manière impérative que, durant le préavis, l'employeur et le travailleur restent tenus à toutes les obligations qui leur incombent réciproquement. Le Fonds de Promotion Culturelle demeurerait donc pleinement garant des obligations sociales et de la couverture médicale de l'agent au moment de son décès (conformément aux articles 177 et suivants du Code du travail) ;
4. **Que suivant les principes constants du droit du travail congolais**, consolidés par la jurisprudence sociale de la Cour de Cassation et **l'article 30 de la Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016** fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, le décès d'un travailleur survenu au cours de l'exécution de son contrat (ou durant la suspension légale de celui-ci) impose à l'employeur l'obligation de pourvoir à des obsèques dignes, incluant la fourniture d'un cercueil décent, du linceul, ainsi que le transport de la dépouille mortelle.

Au regard de cette démonstration textuelle, il est juridiquement incontestable et moralement impératif que le Fonds de Promotion Culturelle réponde entièrement de ses responsabilités vis-à-vis d'un agent de maîtrise qui a servi votre institution avec abnégation pendant 11 ans, et qui a expiré dans vos propres installations sanitaires de référence.

Tenant compte des délais stricts de conservation du corps à la morgue et de la profonde douleur de la famille éprouvée, je vous prie d'accorder un caractère d'extrême urgence à la présente afin de permettre le déblocage des fonds nécessaires à l'organisation digne de ses obsèques.

Dans l'attente d'une suite prompte, juste et favorable, veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Pour la famille éplorée,

Maître PAMARA MPIMPA

Avocat



Direction Générale

N° 314 /FPC/DG/SEC-DG/GPN/BN/2026

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC ;
- Monsieur le Directeur de la Coordination des Provinces du FPC ;
- La Délégation Syndicale du FPC, (Tous) à Kinshasa/Gombe.
- Monsieur le Coordonnateur Provincial du FPC/Kinshasa-Est à Kinshasa/Kalamu

✓ A Monsieur MASSAMBA NSIKANATUA Alain
C/° Coordination Provinciale du FPC/Kinshasa-Est
à Kinshasa/Kalamu

Concerne : Votre licenciement avec préavis.

Monsieur,

Conformément aux résultats du rapport de la commission mise en place par la Direction Générale du Fonds de Promotion Culturelle, chargée de l'actualisation et de la fiabilisation des listes des effectifs du personnel, établie à la suite du contrôle des dossiers administratifs, qui s'est réunie du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026 afin d'identifier notamment le personnel actif ainsi que les différents cas des agents passifs, conformément aux différentes fiches de présences journalières disponibles au Secrétariat de la Direction Générale.

Après analyse, votre dossier révèle des longues absences de plusieurs mois dues principalement à votre situation de maladie prolongée, ayant affectée votre capacité physique à reprendre normalement le service. Ce qui revient à dire que cette inaptitude vous met dans l'incapacité à exercer une activité au travail.

Pour ce motif, et conformément à l'article 118 du Statut du Personnel du Fonds de Promotion Culturelle, j'ai décidé la résiliation de votre contrat de travail **avec préavis**, prenant effet **dès réception de la présente**.

Le Directeur en Charge des Ressources Humaines et Services Généraux du Fonds de Promotion Culturelle, qui me lit e copie, est chargé de procéder à la clôture de votre compte.

Veuillez agréer, **Monsieur**, l'expression de mes sentiments patriotiques.

MUTUND KANAM Barbara

Directeur Général



Direction Générale

ATTESTATION DE FIN DE SERVICE N°062 /FPC/DG/DRHSG/EKV/2026

Je soussignée, Madame **MUTUND KANAM Barbara**, Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle, en sigle FPC, atteste par la présente que Monsieur **MASSAMBA NSIKANATUA Alain**, a été employé en qualité d'**Agent de Mobilisation** de la Redevance à la Coordination Provinciale du Fonds de Promotion Culturelle/Kinshasa-Est à Kalamu, Etablissement public, du 22 décembre 2015 au 21 mai 2026.

A ce jour, la carrière de l'intéressé prend fin suite à **son licenciement avec préavis** pour des absences de plusieurs mois dues à sa situation de maladie prolongée, qui affecte sa capacité physique à reprendre normalement le service, et nous quitte sans dette ni contentieux.

En foi de quoi, la présente lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Kinshasa, le 22 MAI 2026

MUTUND KANAM Barbara

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' and 'K' followed by a long horizontal stroke.

Directeur Général

Feillet 232/036

00450

Centre Hospitalier AKRAM

EXT: NGALIENA

FR4104

CERTIFICAT DE DECES

Je soussigné : Dr NGOMBO-TCHAMBA-PETER

Docteur en Médecine

Certifie avoir constaté le décès de : MASSA MBA

OTIKAMATA-AKAI agé(e) de : 55 ans

Fait à Kinshasa, le 18/07/2026

Le Médecin

Dr NGOMBO-Peter

07.12.259